

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6282/2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

นายอนุกุล เจริญรัตตะวงศ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 203, มาตรา 206, มาตรา 425, มาตรา 887

การวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันใด ศาลจำต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ลูกหนี้ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่และต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่เวลานั้น กรณีจึงเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 206 บัญญัติว่า ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด ดังนี้ จำเลยที่ 1 ผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นับแต่วันทำละเมิด ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างตาม ป.พ.พ. มาตรา 425 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดเช่นกัน สำหรับจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำนอง มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยจำนองหรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ไม่ใช่ผู้กระทำละเมิดหรือผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้กระทำละเมิดอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กำหนดแต่เพียงวงเงินความรับผิดชอบที่จำเลยที่ 3 ต้องชดเชย โดยมีได้ระบุให้ร่วมรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้กระทำละเมิด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด โดยต้องรับผิดชอบนับแต่วันที่จำเลยที่ 3 ผิดนัดเท่านั้น

และเมื่อเห็นตามกฎหมายประกันภัยรถยนต์มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่ง
ปฏิทิน โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 3 รับผิดชัดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
วินาศภัย อันเกิดขึ้นตามกฎหมายประกันภัยรถยนต์แล้วและจำเลยที่ 3 ได้รับ
หนังสือทวงถามเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2545 แต่หนังสือทวงถามโจทก์มิได้กำหนด
เวลาให้จำเลยที่ 3 ปฏิบัติการชำระหนี้ ดังนี้ เมื่อเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาอันจะพึง
ชำระหนี้ไว้ โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และจำเลยที่ 3 ก็
ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 เมื่อจำเลยที่ 3
รับหนังสือทวงถามในวันที่ 2 สิงหาคม 2545 แล้ว ไม่ชำระค่าสินไหมทดแทน จึงถือ
ได้ว่าจำเลยที่ 3 ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2545 และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยนับ
แต่วันดังกล่าว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน
109,301.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 97,700 บาท
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน 97,700 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความ 4,500 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์
ทั้งหมดให้โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน 97,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โจทก์
อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสามต้องร่วมรับผิดชอบดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไป
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 วินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ขอดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 11,601.87 บาท คดีจึงต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ไม่รับวินิจฉัย
พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา

มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็น
อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า มูลคดีที่ฟ้องเป็นเรื่องละเมิด
จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำ
ละเมิด มิใช่ นับแต่วันฟ้องตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา เห็นว่า การวินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง
สามต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันใด ศาลจำต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายซึ่งกำหนดให้ลูกหนี้ผิดนั้นนับตั้งแต่วันที่ผิดและต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่เวลา
นั้น กรณีจึงเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
224 วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จ
จริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์และพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็น
พ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาว่า จำเลยทั้งสามต้องร่วมรับผิดชอบการกระทำความผิดตั้งแต่โจทก์นับแต่วัน
ทำละเมิดหรือไม่ นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัย
โดยไม่ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 วินิจฉัยก่อน เห็นว่า ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 บัญญัติว่า ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อ
ว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด ดังนี้ จำเลยที่ 1 ผู้กระทำความผิดต่อโจทก์จึงต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นับแต่วันทำละเมิด ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
นายจ้างของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่ง
ลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
425 ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบการกระทำความผิดตั้งแต่โจทก์นับแต่วันทำละเมิดเช่นกัน สำหรับ
จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 1 นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
887 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อันว่าประกันภัยจำเลยที่ 1 นั้น คือ สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความ
วินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ เมื่อ
จำเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 1 มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยจำเลยที่ 1 หรือเงื่อนไข
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องร่วมรับผิด
กับผู้กระทำความผิดอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กำหนดแต่เพียง
วงเงินความรับผิดชอบที่จำเลยที่ 3 ต้องชดใช้ โดยมีได้ระบุให้ร่วมรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้
กระทำความผิด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด โดยต้องรับ
ผิดนับแต่วันที่จำเลยที่ 3 ผิดนัดเท่านั้นและเมื่อเห็นตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 3
รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยรถยนต์แล้วและจำเลยที่ 3 ได้รับหนังสือทวงถาม แต่หนังสือทวงถามโจทก์มิได้
กำหนดเวลาให้จำเลยที่ 3 ปฏิบัติการชำระหนี้ ดังนี้ เมื่อเป็นหน้าที่ไม่ได้กำหนดเวลา

อันจะพึงชำระหนี้ไว้ โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลันและฝ่าย
จำเลยที่ 3 ลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 เมื่อจำเลยที่ 3 รับหนังสือทวงถามในวันที่ 2 สิงหาคม
2545 แล้วไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ผิดนัดตั้งแต่วันที่
ที่ 3 สิงหาคม 2545 และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้
จำเลยที่ 3 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2545
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้เป็นพับ

(ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี-เกษม เกษมปัญญา-ธีระพงศ์ จิระภาค)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นางสาวสมสุข ธีระกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

พาณิชย์และเศรษฐกิจ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ429/2548

ต้น

หมายเหตุ